Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suryadi als Surya Bin Sahrani;
Tempat lahir	: Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / 01 Mei 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pekapuran B Laut RT. 019 RW. 002 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap pada 08 Februari 2021 sampai dengan 11 Februari 2021;

Terdakwa Suryadi als Surya Bin Sahrani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2021 Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 15 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 16 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYADI Als SURYA Bin SAHRANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;
2. Membebaskan terdakwa **SURYADI Als SURYA Bin SAHRANI** dari dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa **SURYADI Als SURYA Bin SAHRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYADI Als SURYA Bin SAHRANI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar)** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   1) 1 (satu) Paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 24,5 gram.
   2) 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 33,01 gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 gram.
4) 1 (satu) buah Timbangan Digitanl Merk POCKET SCALE warna hitam
5) 1 (satu) buah Tas warna hitam merk EIGER
6) 1 (satu) buah Kantongan kresek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

---------Bahwa ia **Terdakwa SURYADI Als SURYA Bin SAHRANI** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar Jam 23.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di jalan Veteran RT. 019 No. 82 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar Jam 23.40 Wita di jalan Veteran RT. 019 No. 82 Rw. - Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi FAISAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAMADHONI dan saksi AZHARIA YAHYA yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah tersebut;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,55 Gram ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang dipakai pelaku pada saat penangkapan dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantongan kresek warna hitam yang mana didalam kantong kresek tersebut berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 24,5 Gram sedangkan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 31,1 Gram ditemukan didalam kamar pelaku tepatnya di berlakang pintu kamar pelaku, kemudian 1 (satu) buah timbangan Digital di temukan di dapur rumah pelaku dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SYIFA KAMALI dengan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 100 (seratus) gram yang berhasil dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Penyisihan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Barat dibuat oleh YADIYATULLAH, SH. pada tanggal 09 Februari 2021 pada pokoknya telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 58,06 (lima puluh delapan koma nol enam) gram, kemudian dari Narkotika jenis sabu tersebut 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan guna kepentingan pengujian laboratorium di BPOM Banjarmasin, 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sedangkan sisanya sebanyak 57,51 (lima puluh tujuh koma lima puluh satu) gram dimusnahkan;
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra. Apt., No. Lab. : LP.Nar.K.21.0147 tanggal 17 Februari 2021, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak ada memiliki ijin dari dokter atau dari dinas kesehatan maupun pihak yang berwajib dan Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut melanggar hukum dan merugikan.

--------Bahwa perbuatan Terdakwatersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR ;

--------Bahwa ia **Terdakwa SURYADI Als SURYA Bin SAHRANI** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar Jam 23.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di jalan Veteran RT. 019 No. 82 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram "***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar Jam 23.40 Wita di jalan Veteran RT. 019 No. 82 Rw. - Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi FAISAL RAMADHONI dan saksi AZHARIA YAHYA yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,55 Gram ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang dipakai pelaku pada saat penangkapan dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantongan kresek warna hitam yang mana didalam kantong kresek tersebut berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 24,5 Gram sedangkan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 31,1 Gram ditemukan didalam kamar pelaku tepatnya di berlakang pintu kamar pelaku, kemudian 1 (satu) buah timbangan Digital di temukan di dapur rumah pelaku dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Penyisihan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Barat dibuat oleh YADIYATULLAH, SH. pada tanggal 09 Februari 2021 pada pokoknya telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 58,06 (lima puluh delapan koma nol enam) gram, kemudian dari Narkotika jenis sabu tersebut 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan guna kepentingan pengujian laboratorium di BPOM Banjarmasin, 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sedangkan sisanya sebanyak 57,51 (lima puluh tujuh koma lima puluh satu) gram dimusnahkan;
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra. Apt., No. Lab. : LP.Nar.K.21.0147 tanggal 17 Februari 2021, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa tidak ada memiliki ijin dari dokter atau dari dinas kesehatan maupun pihak yang berwajib dan Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut melanggar hukum dan merugikan.

--------Bahwa perbuatan Terdakwatersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL RAMADHON, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saya jadi saksi dalam perkara ini karena saya dan anggota lainnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar jam 23.40 Wita telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal dari laporan masyarakat melalui telepon Polsekta Banjarmasin Barat yang memberikan informasi bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya dan berbekal informasi tersebut kemudian anggota Buser Polsekta Banjarmasin Barat berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya disana anggota Buser langsung mengamankan pelaku yang saat itu berada didalam rumah dan pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian pelaku ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 Gram (bersih tanpa plastik klip) ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa pada saat itu dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 24,5 Gram (bersih tanpa plastik) dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 31,1 Gram (bersih tanpa plastik) ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya di berlakang pintu kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) buah timbangan Digital di temukan di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa waktu itu petugas ada menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya di Jalan Veteran Rt. 19 No. 82 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saja tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi AZHARIA YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saya jadi saksi dalam perkara ini karena saya dan anggota lainnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar jam 23.40 Wita telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
   - Berawal dari laporan masyarakat melalui telepon Polsekta Banjarmasin Barat yang memberikan informasi bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya dan berbekal informasi tersebut kemudian anggota Buser Polsekta Banjarmasin Barat berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya disana anggota Buser langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengamankan pelaku yang saat itu berada didalam rumah dan pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian pelaku ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 Gram (bersih tanpa plastik klip) ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa pada saat itu dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 24,5 Gram (bersih tanpa plastik) dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 31,1 Gram (bersih tanpa plastik) ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya di berlakang pintu kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) buah timbangan Digital di temukan di dapur rumah terdakwa;

- Bahwa waktu itu petugas ada menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya di Jalan Veteran Rt. 19 No. 82 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saja tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya jadi diajukan dalam perkara ini karena waktu dilakukan penggeledahan badan / pakaian pelaku ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 Gram (bersih tanpa plastik klip) ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang saya pakai pada saat itu dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah saya ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 24,5 Gram (bersih tanpa plastik) dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 31,1 Gram (bersih tanpa plastik) ditemukan didalam kamar saya tepatnya di berlakang pintu kamar saya, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di dapur rumah saya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar jam 23.40 Wita;
- Bahwa saya ditangkap dirumah saya di Jalan Veteran Rt. 19 No. 82 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat itu saya berada di dalam rumah dan pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 Gram (bersih tanpa plastik klip) ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang saya pakai pada saat itu, dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah saya ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 24,5 Gram (bersih tanpa plastik) dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 31,1 Gram (bersih tanpa plastik) ditemukan didalam kamar saya tepatnya di berlakang pintu kamar saya, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di dapur rumah saya, selanjutnya saya beserta dengan barang bukti diamankan ke Polsekta banjarmasin Barat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa saya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. SYIFA KAMALI yang saat ini menjalani hukuman di LP Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa saya tidak ada ijinnya menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 24,5 gram.
- 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 33,01 gram.
- 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 gram.
- 1 (satu) buah Timbangan Digitanl Merk POCKET SCALE warna hitam
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk EIGER
- 1 (satu) buah Kantongan kresek warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar Jam 23.40 Wita, bertempat di jalan Veteran RT. 019 No. 82 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar Jam 23.40 Wita di jalan Veteran RT. 019 No. 82 Rw. - Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi FAISAL RAMADHONI dan saksi AZHARIA YAHYA yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,55 Gram ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang dipakai pelaku pada saat penangkapan dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantongan kresek warna hitam yang mana didalam kantong kresek tersebut berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 24,5 Gram sedangkan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 31,1 Gram ditemukan didalam kamar pelaku tepatnya di berlakang pintu kamar pelaku, kemudian 1 (satu) buah timbangan Digital di temukan di dapur rumah pelaku dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Penyisihan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Barat dibuat oleh YADIYATULLAH, SH. pada tanggal 09 Februari 2021 pada pokoknya telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 58,06 (lima puluh delapan koma nol enam) gram, kemudian dari Narkotika jenis sabu tersebut 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan guna kepentingan pengujian laboratorium di BPOM Banjarmasin, 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sedangkan sisanya sebanyak 57,51 (lima puluh tujuh koma lima puluh satu) gram dimusnahkan;
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra. Apt., No. Lab. : LP.Nar.K.21.0147 tanggal 17 Februari 2021, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa tidak ada memiliki ijin dari dokter atau dari dinas kesehatan maupun pihak yang berwajib dan Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut melanggar hukum dan merugikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama SURYADI Als SURYA Bin SAHRANI, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa SURYADI Als SURYA Bin SAHRANI, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar Jam 23.40 Wita, bertempat di jalan Veteran RT. 019 No. 82 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar Jam 23.40 Wita di jalan Veteran RT. 019 No. 82 Rw. - Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi FAISAL RAMADHONI dan saksi AZHARIA YAHYA yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,55 Gram ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang dipakai pelaku pada saat penangkapan dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantongan kresek warna hitam yang mana didalam kantong kresek tersebut berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 24,5 Gram sedangkan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 31,1 Gram ditemukan didalam kamar pelaku tepatnya di berlakang pintu kamar pelaku, kemudian 1 (satu) buah timbangan Digital di temukan di dapur rumah pelaku dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SYIFA KAMALI dengan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 100 (seratus) gram yang berhasil dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Penyisihan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Barat dibuat oleh YADIYATULLAH, SH. pada tanggal 09 Februari 2021 pada pokoknya telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 58,06 (lima puluh delapan koma nol enam) gram, kemudian dari Narkotika jenis sabu tersebut 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan guna kepentingan pengujian laboratorium di BPOM Banjarmasin, 0,52 (nol koma lima puluh dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sedangkan sisanya sebanyak 57,51 (lima puluh tujuh koma lima puluh satu) gram dimusnahkan;

- Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra. Apt., No. Lab. : LP.Nar.K.21.0147 tanggal 17 Februari 2021, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa tidak ada memiliki ijin dari dokter atau dari dinas kesehatan maupun pihak yang berwajib dan Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut melanggar hukum dan merugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad 2 tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa ". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama SURYADI Als SURYA Bin SAHRANI, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa SURYADI Als SURYA Bin SAHRANI,, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. <u>Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;</u>

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar Jam 23.40 Wita, bertempat di jalan Veteran RT. 019 No. 82 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar Jam 23.40 Wita di jalan Veteran RT. 019 No. 82 Rw. - Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi FAISAL RAMADHONI dan saksi AZHARIA YAHYA yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,55 Gram ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang dipakai pelaku pada saat penangkapan dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantongan kresek warna hitam yang mana didalam kantong kresek tersebut berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 24,5 Gram sedangkan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih sekitar 31,1 Gram ditemukan didalam kamar pelaku tepatnya di berlakang pintu kamar pelaku, kemudian 1 (satu) buah timbangan Digital di temukan di dapur rumah pelaku dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Penyisihan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Barat dibuat oleh YADIYATULLAH, SH. pada tanggal 09 Februari 2021 pada pokoknya telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 58,06 (lima puluh delapan koma nol enam) gram, kemudian dari Narkotika jenis sabu tersebut 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan guna kepentingan pengujian laboratorium di BPOM Banjarmasin, 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan sisanya sebanyak 57,51 (lima puluh tujuh koma lima puluh satu) gram dimusnahkan;

- Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra. Apt., No. Lab. : LP.Nar.K.21.0147 tanggal 17 Februari 2021, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa tidak ada memiliki ijin dari dokter atau dari dinas kesehatan maupun pihak yang berwajib dan Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut melanggar hukum dan merugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 24,5 gram, 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 33,01 gram, 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 gram, 1 (satu) buah Timbangan Digitanl Merk POCKET

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SCALE warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk EIGER dan 1 (satu) buah Kantongan kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Suryadi als. Surya Bin Sahrani**,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Suryadi als. Surya Bin Sahrani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";*
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahu** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 24,5 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 33,01 gram;
- 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 gram;
- 1 (satu) buah Timbangan Digitanl Merk POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk EIGER;
- 1 (satu) buah Kantongan kresek warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, oleh kami, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Vonny Trisaningsih, S.H.,M.H** dan **Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Noor Kamariah.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Radityo Wisnu Aji, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Vonny Trisaningsih, S.H.,M.H.	**Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.**
Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Hj. Noor Kamariah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)